

ANAK LAQITH DAN ISTILHAQ

Drs. H. M. TARSI HAWI, S.H.

(PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN)

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sering kita mendengar dalam pemberitaan mass media, kasus-kasus anak yang di buang di depan rumah orang, di tempat sampah, ditinggalkan di rumah sakit oleh yang melahirkan, dan lain-lain cara. Semuanya berintikan melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang mereka lahirkan dari darah daging mereka. Apa penyebabnya, mungkin, tidak pada tempatnya, disini, kita bicarakan. Disisi lain ada pula kasus-kasus anak yang hilang karena diculik atau terpisah dari orang tuanya.

Sesungguhnya, kasus di atas, bila ternyata anak malang tersebut masih hidup, maka adalah kewajiban bagi yang menemukan untuk menyelamatkannya dari malapetaka yang akan menimpanya. Di dalam kitab-kitab fiqh ada beberapa ayat yang dijadikan dasar oleh para fuqaha untuk masalah ini, antara lain :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (al Ma-idah : 32)

Berbicara tentang anak malang tersebut, berarti berbicara tentang kedudukannya di sisi hukum, apakah ia disamakan dengan anak angkat bagi penemunya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, sehingga ia dan penemunya terikat dengan ketentuan wasiat

wajibah atau ada ketentuan hukum lainnya. Dalam kasus ini perlu dibedakan antara pengertian anak *laqiith* dengan pengertian anak *istilhaq*.

ANAK LAQIITH

Semua kitab fiqh berbicara tentang “*Kitab al Laqiith*”. Yang dimaksud dengan *laqiith* ialah *malquuth*, maksudnya anak yang ditemukan oleh seseorang atau *manbudz*, maksudnya anak yang dibuang atau ditelantarkan orang tuanya. Pengertian di atas dapat dilihat, misalnya, pada “*Kitab Qalyubi wa ‘Umairah*, jilid 10, hal 127”

الْلَقِيطُ بِمَعْنَى الْمَلْقُوطِ ، وَهُوَ كُلُّ طِفْلٍ ضَائِعٍ لَا كَافِلَ لَهُ يُسَمَّى
لَقِيطًا وَمَلْقُوطًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُلْقَطُ وَمَنْبُودًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ
نُبْدَ

Sedangkan menurut “*Kitab Kasysyaf al Qana’ ‘an Matn al Iqna’*”, jilid 14, hal 242 :

الْلَقِيطُ (طِفْلٌ) لَا مُمَيِّزَ (لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ نُبْدٌ) طُرِحَ فِي
شَارِعٍ أَوْ بَابِ مَسْجِدٍ ، وَنَحْوِهِ (أَوْ ضَلَّ) الطَّرِيقَ مَا بَيْنَ
وِلَادَتِهِ (إِلَى سِنِّ التَّمْيِيزِ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : فَقَطَّ عَلَى
الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ : (إِلَى الْبُلُوغِ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ

Laqiith ialah anak yang berusia **sejak dilahirkan hingga mumayyiz** tanpa diketahui nasabnya, yang dibuang di pinggir jalan atau di pintu masjid atau di tempat lainnya, atau anak yang tersesat jalan. (Demikian menurut penulis “*Al Inshaf*”), sedangkan menurut kebanyakan ulama lainnya: “**sejak dilahirkan sampai usia baligh**”.

Ada lima syarat bagi seorang yang menemukan laqiith untuk dapat menjadi pemegang hadhanah. Pertama; mukallaf, dapat bertindak hukum. Kedua; merdeka, bukan seorang budak. Ketiga; muslim untuk anak laqith yang ditemukan di negeri yang berpenduduk muslim. Keempat; adil dan amanah, bukan seorang yang fasik. Kelima; bukan orang yang hidup mubazir dan berpoya-poya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan oleh pengadilan (mahjur 'alaih). (Disarikan dari *"Kitab Raudhat ath Thalibin wa 'Umdat al Muftin"*, jilid 2, hal. 288).

Selain syarat tersebut di atas ketika menemukannya, bagi *laaqith* (anak yang ditemukan) atau *multaqith* (orang yang menemukan anak) itu ada kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana diungkapkan al Mawardi dan beberapa ulama lainnya :

(وَيَجِبُ إِشْهَادُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا مَعَ الْقَيْطِ) تَبَعًا لَهُ. فَلَوْ تَرَكَ
الإشهادَ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ وَلَايَةُ الْحَضَانَةِ وَجَازَ نَزْعُهُ مِنْهُ قَالَهُ فِي
الْوَسِيطِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الإِشْهَادُ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى لَاقِطٍ بِنَفْسِهِ أَمَّا مَنْ
سَلَّمَهُ لَهُ الْحَاكِمُ فَالْإِشْهَادُ مُسْتَحَبٌّ قَالَهُ الْمَاوَرَدِيُّ وَغَيْرُهُ

Bagi seorang yang menemukan anak *laqiith* itu disyaratkan menghadirkan saksi atas temuan anak tersebut dan saksi atas harta benda yang menyertainya, bila ada harta benda bersamanya. Apabila tidak ada saksi yang menyertainya, dia tidak berhak sebagai pemegang hadhanah. Hal ini, bilamana orang tersebut menemukannya sendiri. Lain halnya, bila anak tersebut diserahkan kepadanya dengan penetapan pengadilan, adanya saksi hanya disunatkan. Demikian pendapat al Mawardi dan lain-lain. (*Hasyiyah al Bujairimi 'ala al Manhaj*, jilid 10, hal 453)

ANAK ISTILHAQ

Anak istilhaq, ialah anak hilang yang ditemukan, kemudian diakui oleh penemunya atau orang lain sebagai anaknya sendiri. Anak tersebut diistilahkan dengan *anak mustalhaq* dan yang mengakui sebagai orang tuanya disebut *mustalhiq*. Untuk pengakuan tersebut harus didukung dengan alat bukti atau hasil penelitian *qa-if*, orang yang mengerti tentang asal usul keturunan. Untuk masa sekarang sebagai gantinya harus melalui hasil tes DNA. Bila tidak ada orang yang mengakuinya sebagai anaknya, anak tersebut tetap dinamakan *anak laqiith* bagi penemunya. Kesaksian untuk isbat nasab, menurut "*Kitab al Muqaranaat asy Tasyri'iyat Baina al Qawaniin al Wadh'iyat al Madaniyyat wa at Tasyri'i al Islaamiy*" II, hal.242, harus menghadirkan dua orang saksi yang memenuhi syarat syahadah syar'iyah.

Apabila terjadi sengketa antara dua orang yang masing-masing mengakuinya sebagai anaknya, menurut "*Kitab Asna al Mathalib*", dan masing-masing mengajukan alat bukti yang bertentangan, maka Hakim memutus berdasar saksi ahli yang disebut *qa-if* (baca : sekarang hasil tes DNA). (*Asna al Mathalib*, jilid 13, hal. 176). Akan tetapi, apabila salah seorang menguatkan dalilnya dengan keterangan *qa-if*, sedang pihak lawannya menguatkan dalilnya dengan alat bukti kesaksian, maka kesaksian lebih kuat daripada keterangan *qa-if*. (*Raudhat at Thalibin wa 'Umdat al Muftin*, jilid 2, hal. 296).

Dalam beberapa literatur kitab fiqh disebutkan, *anak istilhaq* mempunyai hubungan kewalian nikah, kewarisan, kekerabatan dengan yang mengakuinya, karena anak tersebut telah ditetapkan sebagai anak nasab dari yang mengakuinya.

Anak laqiith tidak otomatis menjadi anak istilhaq, karena di dalam agama Islam masalah nasab yang berkaitan dengan gen dan pernikahan merupakan masalah yang sangat dihormati, sehingga

bilamana seseorang tidak mengetahui siapa orang tuanya, Alquran memberikan tuntunan di dalam Surah al Ahzab : 5 :

فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

“Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama.”

Dalam suatu riwayat disebutkan :

قال أبو بكر: قال الله، عز وجل: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } ، فأنا ممن لا يُعرفُ أبوه، وأنا من إخوانكم في الدين

Abu Bakrah r.a. (bukan Abu Bakar ash Shiddiq r.a.) mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman :

“{Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu}. Oleh karena itu, saya termasuk di antara orang yang tidak diketahui bapaknya dan saya adalah saudara kamu seagama”. (Tafsir Ibnu Katsir, jilid 6, hal 378)

Apabila setiap anak yang dipungut (laqiith) dijadikan anak istilhaq tanpa ada suatu pengakuan bahwa anak itu sebenarnya adalah anaknya, maka akan menjadi rancu posisi anak tersebut di dalam hukum, sehingga menimbulkan beberapa masalah. Bolehkah anak itu dinikah oleh penemunya di kala ia telah dewasa?. Sedangkan anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan penemunya.

Jawabnya tentu boleh. Apa kata dunia?. Ada orang nikah dengan anaknya sendiri, karena anak tersebut dinisbahkan orang tuanya kepada penemunya. Apakah ada hubungan waris antara anak tersebut dengan penemunya?. Jawabnya tidak ada. Sebab hukum Islam hanya menetapkan hukum waris disebabkan oleh adanya hubungan nasab (darah), hubungan perkawinan, dan hubungan *wala* (pemerdekaan budak), yang memerdekakan disebut *maula*.

Pada Pengadilan Agama kasus anak istilhaq ini penyelesaiannya bila terjadi sengketa dimasukkan dalam perkara asal usul anak.

Kesimpulan

Anak laqiith berbeda dengan anak istilhaq. Memang keduanya sama-sama anak yang ditemukan karena berbagai sebab. Tetapi kasus hukumnya berbeda. Anak laqiith melahirkan adanya hukum hadhanah, tarbiyah, dan nafkah. Sedangkan anak istilhaq melahirkan hukum nasab atau keturunan yang berakibat pada kewajiban hadhanah, tarbiyah, nafkah, perwalian nikah, hak dan kewajiban mahram, dan hak kewarisan.

Demikian, sekelumit pemikiran tentang anak laqiith dan anak istilhaq.

Serang (Banten), 31 Juli 2008